

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1276/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย จรินทร์ เอื้อสิริกรกุล หรือ เจือศิริ
กรกุล

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 357

การซื้อขายวิทยุเทปติดรถยนต์ของกลางได้กระทำกันโดยเปิดเผยและจำเลย
รับซื้อของกลางไว้โดยไม่รู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดฐานลักทรัพย์จำเลย
จึงไม่มีความผิด เพราะขาดองค์ประกอบที่จะเป็นความผิดฐานรับของโจร.

โจทก์ฟ้องว่ามีคนร้ายทุบกระจกหุ้มข้างรถยนต์ของผู้เสียหายแล้วลักเอาเครื่องรับ
วิทยุเทปติดรถยนต์ 1 เครื่อง ราคา 3,000 บาท กล้องถ่ายรูป 1 กล้องราคา 5,000
บาท กระเป๋าเอกสาร 1 ใบ ราคา 2,000 บาท ของผู้เสียหายซึ่งอยู่ในรถยนต์นั้นไป
โดยทุจริตต่อมาเจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมเครื่องรับวิทยุเทปติดรถยนต์ 1 เครื่อง
อันเป็นทรัพย์สินส่วนหนึ่งของผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายลักไปเป็นของกลาง ทั้งนี้จำเลยร่วม
กับนายตันติเวช วิริยะมนตรีซึ่งเป็นเยาวชนและแยกไปดำเนินคดีแล้วกับพวกร่วม
กันลักทรัพย์ผู้เสียหายไป หรือจำเลยรับเอาและช่วยเอาไปเสียซึ่งเครื่องรับวิทยุเทป
ติดรถยนต์ของกลางโดยรู้อยู่แล้วว่า เป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำผิดอันเข้า
ลักษณะลักทรัพย์ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 335 (1) (3)

(7), 357ที่แก้ไขแล้ว และให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนอีก 7,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 จำคุก 2 ปี ช้อนาสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างลดโทษให้ 1 ใน 3 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี 4 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การซื้อขายได้กระทำกันโดยเปิดเผยและสุจริตใจจำเลยรับซื้อของกลางไว้โดยไม่รู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดฐานลักทรัพย์จึงขาดองค์ประกอบที่จะเป็นความผิดฐานรับของโจร

พิพากษายืน.

(ปชา วรรณมพินิจ-จุนท์ จันทรวงศ์-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ